अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलीय अधिकारिता
दीवानी अपील सं. 7188/2013

उन्नीकृष्णन सीवी और अन्य **...अपीलार्थी(गण)**

बनाम

भारत का संघ और अन्य **...प्रत्यर्थी(गण)**

निर्णय

अरविंद कुमार, न्या.

1. अपीलकर्ता सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल समूह 'सी' और समूह 'डी' भर्ती नियम, 1982 के कॉलम 11 के अनुसार अधीक्षक बीआर ग्रेड-1 और सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति का दावा कर रहे हैं (जिसे इसमें इसके बाद संक्षिप्तता के लिए **'जीआरईएफ नियम, 1982'** कहा गया है)।

इस अपील के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य स्पष्ट रूप से निम्न दिए गये हैः

1977 और 1986 के बीच, अपीलकर्ताओं को जीआरईएफ नियम, 1982 के कॉलम नंबर 7 के प्रावधानों के अनुसार पर्यवेक्षक/सर्वेक्षक (फील्ड और टोपो) के पदों पर नियुक्त किया गया। सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन/पर्यवेक्षक का अगला पदोन्नति पद अधीक्षक ग्रेड-II का पद है| याचिकाकर्ता के पास जीआरईएफ नियम, 1982 की अनुसूची 1 के कॉलम 7 के तहत निर्धारित अपनी नियुक्ति के समय आईटीआई प्रमाण पत्र था। नियुक्ति होने पर उन्हें सीएमई पुणे से सरकारी व्यय पर डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन एस्टीमेटिंग एंड डिजाइन (डीईडी) में पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर दिया गया और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उन्हें डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कुछ अपीलार्थियों को अधीक्षक बीआर II के रूप में पदोन्नत किया गया और उनमें से कुछ को अस्वीकार कर दिया गया l उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करने की तारीख तक अपीलार्थियों द्वारा धारित पदों को सुविधा और तत्काल संदर्भ के लिए यहां नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः

क्र.सं.	याचिकाकर्ता का नाम	नियुक्ति की तिथि-प्रारंभिक पद के साथ	पद के साथ पदोन्नति की तिथि

1.	जीएस159693पी उन्नीकृष्णन सीवी	23-07-1983 सर्वेयर ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	31-12-1993 अधीक्षक बीआर-II
2.	जीएस160939 भगवान दास	06-07-1984 सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	15-04-2001 अधीक्षक- बीआर-II
3.	जीएस162102 सुरजीत दास	21-06-1985 सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है
4.	जीएस159880 करमजीत मलिक	12-10-1983 सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	23-08-1664 अधीक्षक बीआर-II
5.	जीएस162098 मोहिंदर सिंह	06. 1985 सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	03. 2008 अधीक्षक बीआर-II
6.	जीएस 159704 रामनिवास	29-07-1983 सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	17-12-1993 अधीक्षक बीआर-II
7.	जीएस1577772एल बलकार सिंह	23-08-1982 पर्यवेक्षक	31. 01-2002 अधीक्षक बीआर-II
8.	जीएस158152एफ बलविंदर सिंह	01-09-1982 पर्यवेक्षक	12-02-2001 अधीक्षक बीआर-II
9.	जीएस159017 अभिमन्यु सिंह	01-11-1982 पर्यवेक्षक	अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है

10.	जीएस157742 परमजीत सिंह	19-08-1982 पर्यवेक्षक	04-01-2000 अधीक्षक बीआर-II
11.	जीएस162099 जसवीर सिंह	06. 1985 सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	06. 03. 2008 अधीक्षक बीआर-II
12.	जीएस162867 ऋषिकेश मलिक	16-01-1986 सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	05. 03. 2008 अधीक्षक बीआर-II
13.	जीएस155226 राजेंद्र सिंह	27-12-77 पर्यवेक्षक	15-09-1986 अधीक्षक बीआर-II
14.	जी एस 120857 बी एस नेगी	05-1975 पर्यवेक्षक	16-12-1986 अधीक्षक बीआर-II
15.	जीएस 155089 सैमुअल टी	18-18-1977 पर्यवेक्षक	21-10-1986 अधीक्षक बीआर-II
16.	जीएस161008 राजेंद्रन नायर	02-08-1984 पर्यवेक्षक	28-02-2008 अधीक्षक बीआर-II
17.	जीएस159881 सच्चिदानंद सिंह	12-10-1983 सर्वेक्षक ड्राफ्ट्समैन (एफडी व टोपो)	03-02-1995 अधीक्षक बीआर-II
18.	जीएस156203-एस, जगबीर सिंह	15.12.81 एस/डी मैन (एफडी/टोपो)	14-09-1992 अधीक्षक बीआर-II

उपर्युक्त आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पहला पदोन्नति पद अधीक्षक बी आर ग्रेड-II था और इसमें ऊपर इंगित अनुसार अधिकांश अपीलकर्ता 1993 से 2008 के बीच पदोन्नत होने के बाद उक्त पद पर सेवारत हैं।

2. ग्रेड-1 और सहायक अभियंता को पदोन्नति न देने को 2013 रिट याचिका (सिविल) संख्या 167 दाखिल करने के लिए वाद हेतुक कहा जाता है, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि जीआरईएफ नियम, 1982 के कॉलम 11 के अनुसार, वे उक्त पद पर पदोन्नत होने के हकदार हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि जीआरईएफ नियम, 1982 के कॉलम 11 में यह प्रावधान है कि एक उम्मीदवार के पास "डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग" होना चाहिए, जबकि अपीलकर्ता के पास "डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन एस्टीमेटिंग एंड डिजाइन" था। आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अपीलार्थियों की प्रार्थना को नामंजूर कर दिया किः

i. अधीक्षक ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ताओं का दावा दो आधारों पर आधारित है, अर्थात्, पहला, नवंबर, 2000 में अ.भा.त.शि.प द्वारा घोषित तथाकथित समतुल्यता, तथा दूसरा, दिनाकं 03.08.2005 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 1998 की 1364, में पारित खंड पीठ का आदेश । जहां

तक प्रथम विवाद का संबंध है, उच्च न्यायालय की राय थी कि एआईसीटीई की अधिसूचना ने संबंधित क्षेत्र में किए गए डिप्लोमा को पात्र योग्यता के रूप में मान्यता दी और इससे अधिक नहीं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अधिसूचना में कहीं भी यह मान्यता नहीं दी गई है कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग द्वारा दिया गया डिप्लोमा एक डिग्री के बराबर है, जो अधीक्षक ग्रेड-I पद धारण करने के लिए आवश्यक योग्यता है ।

ii. दूसरी दलील पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 1998 की 1364 में दिए गए दिनांक 03.08.2005 के निर्णय पर विचार किया , जिसमें पता चला कि इसमें रिट याचिकाकर्ता की शिकायत थी, यद्यपि उसने दो साल का डिप्लोमा प्राप्त किया था-जिसे प्रत्यर्थी द्वारा समान रूप से रखे गए अन्य लोगों के लिए पर्याप्त माना गया था, लेकिन उसे पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था l जबकि अधीक्षक ग्रेड-I के पद के लिए उम्मीदवार के पास जो प्रासंगिक योग्यता होनी चाहिए वह एक डिग्री है। खण्ड पीठ के आदेश से पता चला है कि अदालत ने नियम पर विचार किया था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि पदधारी के पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए, एक तथ्यात्मक स्थिति जो वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग है।

3. श्री तपस दास, अपीलार्थियों के लिए पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल तर्क दिया है कि सीएमई, पुणे से सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा रखने वाले अपीलकर्ताओं के कनिष्ठ को सीएमई पुणे से डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद अधीक्षक बीआर ग्रेड II के पद पर पदोंन्नत किया गया है तथा अभी तक अपीलकर्ताओं को उच्च पद पर आज तक पदोंन्नत नही किया गया है 1 यह कहते हुए कि मौजूदा नियमों के अनुसार, अपीलकर्ता उस पदोन्नति पद के हकदार हैं, जिसके लिए उन्होंने अपील की अनुमति मांगी है और रिट याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जा रहा है।

3.1 इसके विपरीत, भारतीय संघ की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता, ए.के शर्मा , ने उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए रुख का समर्थन किया है और इस न्यायालय के समक्ष इसे दोहराते हुए तर्क दिया है कि जीआरईएफ नियम, 1982 के नियम 11 के अनुसार, अधिवक्ता के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है और वे पदोन्नत होने के पात्र नहीं हैं।

3.2 बार में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों पर अपना सावधानीपूर्वक और चिंतित रूप से विचार करने के बाद, हम इस सुविचारित दृष्टिकोण पर है कि हमारे विचार के लिए वह बिंदु जो संकीर्ण दिशा-निर्देश में निहित हैः

क्या अपीलकर्ता अधीक्षक बीआर, ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नत होने के हकदार हैं?

3.3 भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जीआरईएफ नियम 1982 गठित किये हैं। पूर्वोक्त नियमों के नियम 2 में यह प्रावधान है की यह नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 के तहत निर्दिष्ट पदों पर लागू होता है।

अनुसूची के कॉलम संख्या 11 के तहत अधीक्षक भवन और सड़क ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता निम्नानुसार हैः

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनमान**	**चयन पद अथवा गैर-चयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	**प्रत्यक्ष रूप से आवेदन करने के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यता भर्ती**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
अधीक्षक भवन और सड़क ग्रेड-I	420 कार्य पर निर्भर विभिन्नता के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'सी' अराजपत्रित गैर - मंत्री-स्तरीय	550-. 20-650 - 25-750रुपए	चयन	18 से लेकर 30 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों	अनिवार्य: सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिग्री या

					अथवा आदेशो के अनुसार 35 वर्ष तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट ?) नोट:आयु निर्धारित करने की यह महत्वपूर्ण तिथि भारत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अलावा) में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी 1 रोजगार कार्यालयों के माध्यम	

					से नियुक्ति के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी जब तक रोजगार कार्यालयों को नाम जमा करने के लिए कहा जाता है	

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी l	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / स्थान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीको से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा स्थान्तरण किया जाना है l	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है,तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती करने में संघ लोक आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
उम्रःकोई योग्यता नही , अंश के रूप में नहीं जैसा की कॉलम II के विरुद्ध प्रदान किया गया है	2 साल	प्रत्यक्ष रूप से भर्ती 10% अन्यथा पदोन्नति द्वारा , अन्यथा प्रतिनियुक्ति/ अंतरण द्वारा | पदोन्नति - 90% अन्यथा सेना नियुक्ति/ अंतरण अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से भर्ती द्वारा |	**सामान्य रिजर्व फोर्स में श्रेणी में 5 साल नियमित सेवा के साथ सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ इमारतें और सड़कें, ग्रेड II पदोन्नति अधीक्षक,** **प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरणः** कॉलम 7 में विहित अर्हता (सामान्यतः	पदोन्नति और पुष्टिकरणः पर विचार के लिए समूह 'सी' और 'डी' विभागीय पदोन्नति समिति : लेफ्टिनेंट कर्नल अधीक्षण इंजीनियर - चेयरमैन डा. मेजर / एक्जीक्यूटिव इंजीनियर /	लागू नहीं होता

			प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं) एवं श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ **रु. 425-700 के वेतनमान** अथवा समतुल्य **में केन्द्रीय/राज्य सरकारों के पदों के अंतर्गत अनुरूप / समतुल्य पद पर अधिकारीगण |**	नागरिक अधिकारी, ग्रेड - आई-सदस्य	

अधीक्षक बीआर ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के लिए, सामान्य रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा के साथ सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ अधीक्षक, बीआर ग्रेड-II के रूप में काम करने वाले उम्मीदवारों/कर्मचारियों से निर्धारित अथवा आवश्यक योग्यता है। जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के तहत समान/समकक्ष पदों पर हैं अथवा ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवा के साथ 425-700 वेतनमान के पदों अथवा समकक्ष पद पर हैं और कॉलम संख्या 7 में निर्धारित योग्यता रखते हैं, वे भी अधीक्षक बीआर ग्रेड-1 के रूप में पदोन्नत होने के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।

4. रिट अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई दलीलें दो प्रकार की थीं-(i) ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति के लिए निर्देश जारी किया गया और (ii) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 01.01.1996 से भारत संघ को 5000-8000 का वेतनमान देने का निर्देश दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया की डिप्लोमा डिग्री के बराबर है जो ग्रेड-1 के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है 1 यह इस पृष्ठभूमि में है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 4 द्वारा इस तर्क की जांच की है और अपीलार्थियों के तर्क को खारिज कर दिया है, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि दावा बिना किसी आधार के है और अपीलार्थियों के पास डिग्री नहीं होने के कारण उनके दावे को खारिज कर दिया गया है l तथापि, जहां तक अपेक्षित वेतनमान के अनुदान के संबंध में दावा मंजूर किया गया था और निर्विवाद रूप से दी गई दूसरी प्रार्थना को भारत संघ द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है।यह केवल पहली प्रार्थना है जिसमें पदोन्नति की मांग की गई थी, जिसे नकार दिया गया और वर्तमान अपील में चुनौती दी गयी है।

5. इस पृष्ठभूमि में, जीआरईएफ नियम, 1982 के कॉलम संख्या 11 में निर्धारित योग्यता का अवलोकन करने पर पता चलेगा कि जो उम्मीदवार अधीक्षक बीआर ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति चाहते हैं, उनके पास सामान्य रिजर्व

इंजीनियरिंग फार्स के ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा के साथ **''सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा''** होना चाहिए।जबकि अपीलकर्ता के पास ड्राफ्ट्समैन एस्टीमेटिंग एंड डिजाइन (डीईडी) में डिप्लोमा है, जो उनके द्वारा गंभीर रूप से विवादित नहीं है। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तपस दास ने इस न्यायालय के समक्ष उचित रूप से स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक गलत प्रस्ताव रखा गया था, अर्थात्, यह प्रतिवाद किया गया था कि डिप्लोमा एक डिग्री के समतुल्य है और इस तरह कथित विवाद को नकारते हुए, यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को उचित ठहराया अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाए गये लगातार रुख को नज़रंदाज़ करने में गलती हुई है, अथार्त उनके पास डीईडी में डिप्लोमा दो साल का पाठ्यक्रम है तथा यद्यपि कॉलम 11 अधीक्षक बीआर-ग्रेड-1के रूप में पदोन्नत होने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित करता है, जिसे समकक्ष माना जाएगा और इस पहलु पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था, यह एक ऐसा तर्क है जो पहली प्रथम आलोक में बहुत महत्वपूर्ण है। तथापि, अधीक्षक बीआर ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति के लिए लागू मौजूदा नियमों के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, कहा गया कि एक से अधिक कारणों से कथित विवाद को आवश्यक रूप से खारिज किया जाना चाहिए। ***पहला***, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने अपने दावे को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया

कि ''डिप्लोमा'' ''डिग्री'' के बराबर है और इस प्रकार पदोन्नति के लिए हकदार है जिसे उच्च न्यायालय ने नकार दिया है और यह सही भी है। ***दूसरा***, अपीलकर्ताओं ने अपने दावे को सही ठहराने की कोशिश की कि सीधी भर्ती के लिए लागू नियम पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए लागू होगा, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जहां तक पदोन्नति के लिए योग्यता के संबंध में विवाद का संबंध है, यह नियम अपने आप में सुस्पष्ट और स्पष्ट है, अर्थात यह केवल अधीक्षक बी आर ग्रेड-I के लिए पदोन्नति के लिए निर्धारित करता है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फा ॅर्स में ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नियम सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के तीन वर्ष या अन्यथा होने के संबंध में मूक है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ताओं के पास 'डीईडी में डिप्लोमा' है न कि ''सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा" l यह सामान्य कानून है कि न्यायालय किसी पाठ्यक्रम की योग्यता और/अथवा समतुल्यता की घोषणा नहीं करेगा । जब तक नियम स्वयं समतुल्यता विहित नहीं करता अर्थात् विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता तब तक न्यायालय अपने विचारों के अनुपूरक नहीं होंगे अथवा अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के विचारों के स्थान पर नहीं रखेंगे।

6. ***गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम संजय कुमार कटवाल और अन्य,*** [1] में इस न्यायालय ने दोहराया है कि समतुल्यता एक तकनीकी शैक्षणिक विषय है। इसे न तो माना जा सकता है और न ही माना जा सकता है। समतुल्यता से संबंधित विश्वविद्यालय शैक्षणिक निकाय का कोई भी निर्णय सम्यक रूप से प्रकाशित किसी विशिष्ट आदेश अथवा प्रस्ताव द्वारा होना चाहिए। विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए कि क्या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम अपीलकर्ता की विश्वविद्यालय की एमए (अंग्रेजी) की डिग्री के बराबर है, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह दिखाने के लिए उसके समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को इस रूप में मान्यता दी गई थी.

7. ***ज़हूर अहमद राथर व अन्य बनाम शेख इम्तियाज अहमद और अन्य*** में यह अभिनिर्धारित किया गया था राज्य , एक नियोक्ता के रूप में , नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, विभिन्न योग्यताओं की कार्यक्षमता, विभिन्न योग्यताओं आदि के अधिग्रहण तक पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यान में रखने के बाद पात्रता की शर्त के रूप में योग्यताएं निर्धारित करने का हकदार है 1 <u>न्यायिक समीक्षा न तो निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार कर सकती है और न ही किसी अन्य दी गयी</u>

योग्यताओं के साथ निर्धारित योग्यताओं की समकक्षता तय कर सकती है। योग्यता की समकक्षता निर्धारित करना भर्ती प्राधिकारी के रूप में राज्य के लिए एक मामला है।

(जोर दिया गया)

8. कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे (सीएमई) द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी 01.02.2001 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-8) के तहत केंद्र सरकार के पद पर भर्ती के लिए एक पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। उक्त अधिसूचना में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को समकक्ष नहीं माना गया है।अपीलार्थियों द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कि डीईडी में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बराबर है, कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है.

9. रिट याचिका जिस अनुमान के आधार पर प्रस्तुत की गई है, वह इस आधार पर है कि अपीलकर्ताओं को इस आधार पर पदोन्नति देने से इनकार कर दिया गया है कि उनके पास दो साल का डिप्लोमा है, न कि तीन साल का डिप्लोमा, इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है कि पदोन्नति से

इनकार इस आधार पर किया गया है कि उम्मीदवारों के पास निर्धारित अपेक्षित योग्यता अर्थात् ''**सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा**'' और उनके पास ''**डीईडी में डिप्लोमा**'' नहीं है नियमों के तहत निर्धारित नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदोन्नति के लिए अधीक्षक बीआर ग्रेड-I पद के लिए पात्रता डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए किसी भी वर्ष के अनुसार शर्तों द्वारा निर्धारित नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में, इसमें ऊपर बताए गए कारणों के लिए अपीलार्थियों की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है और हमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों में कोई दोष नहीं मिलता है.

10. उपर्युक्त कारणों से, हमारा यह सुविचारित मत है कि अपील नामंजूर की जा सकती है और तदनुसार यह गुण-दोष से रहित होने के कारण नामंजूर की जाती है। लागत को आसान बनाया गया।

.....न्या.
(संजय किशन कौल)

.....न्या.
(मनोज मिश्रा)

.....न्या.
(अरविंद कुमार)

नई दिल्ली;
28 मार्च, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*